

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 16-10-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-019666.989.24-9

TC-019735.989.24-6

Representantes: RT Energia e Serviços Ltda.

Falconi Camargos e Barbosa Wanderley Advogados e
Consultores.

Representada: Prefeitura Municipal de Elias Fausto.

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 04/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto o *“registro de preços para contratação de empresa especializada em reordenação/modernização de rede de iluminação pública do Município de Elias Fausto, através da locação de ativos com serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva”*.

Responsável: Rui Thoni (Prefeito)

Advogado cadastrado no e-TCESP: Rodrigo de Souza Camargos (OAB/RN nº 10.435).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO. REORDENAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇO NÃO EVENTUAL. INCABÍVEL O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATIVIDADES ESPECIALIZADAS QUE IMPEDEM O USO DO PREGÃO. ANULAÇÃO. DIVERSOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NA FASE DE HABILITAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do Pregão Eletrônico nº 04/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**, que tem por objeto o *“registro de preços para contratação de empresa especializada em reordenação/modernização de rede de iluminação pública do Município de Elias Fausto, através da locação de ativos com serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva”*.

1.2 **RT Energia e Serviços Ltda.** apontou a incompatibilidade da adoção do sistema de registro de preços para os serviços pretendidos.

Destacou que o prazo de vigência de 60 (sessenta) meses previsto no edital e a necessidade de que o sistema de iluminação pública tenha adequada manutenção, revelam-se aspectos incompatíveis com a sistemática adotada.

Outrossim, ressaltou que o prazo de execução de 15 (quinze) dias após solicitação¹, afora denotar a utilização equivocada do sistema de registro de preços, *“é longo demais para um importante serviço que é a manutenção de iluminação, visto que dificilmente o ponto apagado é prontamente detectado, impactando na segurança pública da região afetada”*.

1.3 A seu turno, **FALCONI CAMARGOS E BARBOSA WANDERLEY ADVOGADOS E CONSULTORES**, questionou a requisição de diversos documentos (*certificados, cópia dos contratos, declaração com endereços eletrônicos, relação de compromissos assumidos pela licitante*)² que entendeu extrapolar o

¹ 15. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

15.1. A execução dos serviços objeto do ANEXO I somente será efetuado de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Engenharia do Município, após a devida autorização requisitória, por escrito, devendo ser executada em até 15 (quinze) dias após solicitação

² 11.9 - Qualificação Técnica
(...)

permitido pela Lei nº 14.133/21, para fins de demonstração das capacidades técnica e econômico-financeira das proponentes.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.5 Notificada, a **Representada** asseverou que, a par da medida liminar, o certame já seria suspenso para correção do edital, pois constatou, mediante impugnação recebida na plataforma eletrônica BLL, a existência de diversos vícios a serem sanados, entre eles, o inadequado uso do sistema de registro de preço.

Por outro lado, justificou o prazo de vigência contratual (60 meses) por ser o usual em contratações públicas de locação de ativos para iluminação pública no país, afora corresponder ao período de garantia dos equipamentos LED no mercado.

Silenciou-se acerca das demais impugnações.

1.6 O **Ministério Público de Contas** avaliou ser incontroverso o questionado uso do registro de preço, pois a própria Administração reconheceu sua incompatibilidade para os serviços licitados, que serão prestados de forma continuada.

c) Certificados NR-35 e NR-10;

d) Certificado CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) emitido pela EVO ou pela AEE;

(...)

11.9.3 Em caso de equipamentos locados, a licitante deverá incluir cópia dos contratos de locação dos equipamentos a serem disponibilizados, onde será procedida obrigatoriamente uma diligência e análise técnico-financeira, a fim de auferir se o custo diário dos equipamentos locados permite a exequibilidade dos serviços mediante as taxas cobradas na proposta da licitante.

(...)

11.9.5. Para fins de amostra e aferição da disponibilidade de software e aplicativos de celular, a licitante deverá apresentar declaração com os endereços eletrônicos, instruções de download e logins e senhas de teste para os sites e aplicativos requeridos no serviço.

(...)

11.10 - Qualificação Econômico-Financeira

(...)

11.10.3 relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados, através da Declaração anexa.

Acresceu a inadequação da modalidade pregão ao caso, aduzindo que os serviços licitados não podem ser considerados comuns, pois envolvem, entre outras atividades, a elaboração de projetos luminotécnico nas vias e logradouros públicos e a execução de serviço de aterramento.

Assim, entendeu que o certame, por apresentar tais vícios, deve ser anulado.

Inobstante, anotou serem parcialmente procedentes as críticas aos diversos documentos solicitados para a habilitação, afastando, unicamente, a exigência da relação dos compromissos assumidos pela licitante, pois respaldada no § 3º do art. 69 da Lei 14.133/21.

Ponderou, ademais, que o cumprimento das normas NR-35 e NR-10 deve ser atestado apenas pela vencedora do certame, conforme entendimento pacificado desta Casa.

De igual modo, ponderou que a apresentação de cópias contratuais, em caso de equipamentos locados, deve ser *“deslocada para data próxima à assinatura da avença, sob pena de configurar prévia disponibilização de bens, alijando da disputa licitantes que ainda não os possuem”*.

Por fim, considerou indevido impor que todas as licitantes forneçam os *“endereço eletrônico, instruções de download e logins e senhas de teste”*, pois a avaliação da conformidade da proposta deve se dar apenas em relação à provisoriamente mais bem classificada.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO** pretende o *“registro de preços para contratação de empresa especializada em reordenação/modernização de rede de iluminação pública do Município,*

através da locação de ativos com serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva”.

No entanto, a instrução da matéria revela a impossibilidade de prosseguimento do certame nos moldes pretendidos pela Administração.

2.2 Consoante destaquei na medida liminar, a própria definição do objeto (manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município), aliada ao prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, evidencia o caráter perene das atividades almejadas no certame, em descompasso com a Súmula nº 31 desta Corte, que veda a *“utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”*.

Tal impropriedade, inclusive, foi reconhecida nas justificativas da própria Administração, que também informou sua intenção de corrigi-la antes mesmo da determinação de suspensão do certame, tornando a queixa incontroversa.

Desta forma, encurto razões para considerar inaplicável o Sistema de Registro de Preços para as atividades licitadas, pois não se revelam como eventuais e sob demanda, o que impõe a anulação do certame.

2.3 Outrossim, acolho o percuente parecer do Órgão Ministerial, que apontou outra questão prejudicial à continuidade do certame, concernente à indevida modalidade licitatória adotada.

Como bem pontuado, o objeto inclui atividades (elaboração do projeto luminotécnico nas vias e logradouros públicos³ e execução de serviços especializados de aterramento⁴) que não se enquadram na hipótese do artigo 6º, inciso XXI, alínea

³ 7.1. Projeto luminotécnico em vias e logradouros públicos:

* A CONTRATANTE emitirá as Ordens de Serviço para a realização dos projetos luminotécnicos nas vias e logradouros públicos por ela selecionados.

* Até o início das instalações das novas luminárias LED, deverão ser realizados projetos luminotécnicos nas localidades indicadas pela CONTRATANTE, de forma a validar os objetivos de luminosidade e consumo pretendidos.

⁴ 7.5. Instalação de Aterramento:

• Serviço de instalação de aterramento de acordo com as normas definidas pela concessionária de energia elétrica e demais normas vigentes, incluindo a mão de obra especializada, a fixação de haste de aterramento, caixa de inspeção e demais materiais de instalação necessários disponíveis na planilha orçamentária.

“a”, da Lei nº 14.133/21⁵, o que, por força do artigo 29, parágrafo único⁶, da mesma norma, impede seja utilizada a modalidade pregão, que se destina apenas à aquisição de bens e serviços comuns.

Nesse contexto, a adoção da modalidade licitatória incorreta constitui vício insanável, tornando imperiosa a anulação do presente certame.

2.4 Não obstante, oportuno discorrer, ainda que brevemente, acerca das demais impugnações, de forma a evitar a persistência de irregularidades em eventual novo certame.

Conquanto a menção ao prazo máximo de execução (em até 15 dias da solicitação) visasse apenas demonstrar a natureza continuada dos serviços pretendidos, entendo, com a representante, que se mostra “*longo demais para um importante serviço que é a manutenção de iluminação*”, podendo impactar na segurança pública da região afetada.

Destarte, pondero pertinente alertar a Administração que reavalie o interregno, reduzindo-o ao suficiente para o cumprimento do imprescindível serviço, até por eventual contratada situada nas vizinhanças do município.

2.5 Quanto aos documentos requeridos na fase de habilitação, as queixas procedem apenas em parte, porquanto a exigência da relação dos

⁵ Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

⁶ Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

compromissos assumidos pela licitante está amparada no artigo 69, § 3º, da Lei nº 14.133/21.

Por outro lado, deve ser direcionada a exigência dos questionados certificados (NR-35, NR-10 e CMVP) apenas à vencedora do certame, conforme pacífico entendimento desta Casa sobre o tema.

Ademais, com o MPC, avalio que, no caso de equipamentos alugados, a requisição de cópia dos contratos de locação deve *“ser deslocada para data próxima à assinatura da avença, sob pena de configurar prévia disponibilização de bens, alijando da disputa licitantes que ainda não os possuem”*.

Além disso, mostra-se indevido requisitar, na fase de habilitação, que todas as proponentes forneçam os *“endereços eletrônicos, instruções de download e logins e senhas de teste”* necessários para a prova de conceito, eis que a incumbência cabe apenas à licitante mais bem classificada, para fins de avaliação da conformidade do sistema ofertado.

2.4 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vícios insanáveis** relacionados à adoção do sistema de registro de preço e da modalidade pregão, o que impõe a sua **anulação**.

Outrossim, considero **parcialmente procedentes** as demais impugnações, determinando que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO